

1504208-59.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504208-59.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504208-59.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3085182/2020

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 14204622 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3949/2020 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everson Rodrigo Fernandes Munhoz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EVERSON RODRIGO FERNANDES MUNHOZ, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Paraíba, n. 251, Vila São Bento, Lins, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 porção de crack (0,18g - peso líquido - conforme laudo toxicológico).

Redistribuição dos autos à Justiça Comum (fl. 55).

Denúncia recebida (fl. 57).

Citação do réu por edital (fl. 58).

Determinada a suspensão processual e prazo prescricional (fl. 72).

O réu foi citado pessoalmente e apresentou Defesa Prévia (fls. 82/87).

Na audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 127/129).

Em memórias orais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (mídia digital).

A Defesa em alegações finais orais, pleiteou a absolvição do réu, ante a fragilidade de provas. Pediu a aplicação do princípio da insignificância. Alegou que a conduta é atípica (mídia digital).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e autoria do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), autos de exibição e apreensão (fls. 03/04 e 06/07), laudo toxicológico definitivo (fls. 12/14) e prova oral.

A testemunha de acusação Bruno Zanini, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 16. Em juízo, disse que estava apoiando as equipes da cidade. Um policial realizava campana. O réu foi visto adquirindo droga. Realizaram a abordagem e localizaram uma porção de crack com ele. Estava em companhia de outros policiais (mídia digital).

A testemunha de acusação Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 17. Em juízo, disse que realizavam campana próximo ao local. Everson foi abordado enquanto utilizava o entorpecente. Localizaram outra porção de tóxico na bolsa dele. Ele alegou ter adquirido o entorpecente para uso próprio. Visualizaram o acusado comprando o entorpecente (mídia digital).

O réu Everson Rodrigo Fernandes Munhoz, em solo policial, disse que foi abordado enquanto utilizava crack em um terreno baldio. Possuía outra pedra do tóxico em uma caixinha em sua mochila. Adquiriu a droga por R\$10,00. É usuário de crack e maconha (fls. 05). Em juízo, não compareceu, injustificadamente. Revelia decretada (fls. 127).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE

POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura e harmônica, declararam que ao abordarem o réu, em revista pessoal, encontraram uma pedra de crack. O réu, por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, confirmou que foi abordado pelos policiais enquanto fazia uso de crack em um terreno baldio. Pagou pela droga o valor de R\$10,00, e disse que havia acabado de adquiri-la de um homem pardo. Costuma fazer uso de maconha e crack.

Dessa forma, a confissão do réu de que a droga lhe pertencia e que é usuário de crack e maconha, bem como a quantidade e forma que foram apreendidas – uma porção de crack (0,18 g) acondicionada em uma caixinha de "tic-tac" e um cachimbo (fl.06) – são suficientes para a confirmação da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Não se aplica o princípio da insignificância, pois, ainda que para consumo pessoal, a posse de substância entorpecente ofende a saúde pública e é conduta proscrita pelo legislador.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. PEQUENA QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública. Precedentes. 2. Nesse sentido, não há falar em incidência do postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 160.581/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. Artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Materialidade e autoria não questionadas. Pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade. Inteligência do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Delito de perigo abstrato e contra a saúde pública, irrelevante, na espécie, a

pequena quantidade de droga apreendida. Caso concreto que revela, ainda, o não preenchimento dos requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Dosimetria. Não modificada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 2 (dois) meses. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501059-04.2020.8.26.0048; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena. Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como o fato de o réu ser reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fl. 33 (Proc. nº 1500053-86.2019.8.26.0600, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 30/07/2019 - 08/09/2020 Conversão de Pena Restritiva em Privativa), mas, por outro lado, confessou o crime, aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo médio de 05 (cinco) meses, como previsto no § 4º, do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EVERSON RODRIGO FERNANDES MUNHOZ como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova, antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA